

1501179-07.2021.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... como circunstância judicial negativa. Nesse sentido:

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - depoimento policial que confirma a prática delitiva. CONSOMAÇÃO - roubo - inversão da posse que se deu. EMPREGO DE ARMA - apreensão - desnecessidade - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

1ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos-SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501179-07.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501179-07.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2118377/2021 - 01º D.P. GUARULHOS, 17658504 - 01º D.P. GUARULHOS, 1335/21/206 - 01º D.P. GUARULHOS, 2118377 - 01º D.P. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIAN KEIKO SANCHES MACEDO

Vistos.

ERICK OLIVEIRA ROCHA, RAPHAEL NAHOR DA SILVA e EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 30 de abril de 2021, na Avenida Otávio Braga de Mesquita, 2780. Carmelo, nesta cidade e comarca de Guarulhos, cuja vítima foi Deijamila Conrado da Silva. EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO também foi denunciado como incurso no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, combinado com o artigo 61, II, "j", do Código Penal, em razão dos fatos ocorridos na mesma data (fls. 205/207):
1) Consta da denúncia que, na noite de 30 de abril de 2021, por volta das 22h30, no ponto de ônibus situado na Avenida Otávio Braga de Mesquita, n. 2780, bairro

Carmelo, nesta cidade e Comarca de Guarulhos, os acusados, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida por intermédio de simulacro de arma de fogo, um aparelho de telefone celular LG K 22 vermelho, pertencente à vítima Deijamila, qualificada nos autos.

Relata a denúncia que, na data e local dos fatos supra mencionados, a vítima retornava do trabalho por volta das 22:30 horas, quando foi deixada em um ponto de ônibus, onde já havia um homem desconhecido e, posteriormente, a vítima percebeu que chegaram mais dois indivíduos, sendo que, na sequência, um deles (ERICK) a abordou com simulacro de arma, dizendo "me passa só o celular"; os agentes, então, evadiram-se do local no veículo FOX de placa DMW-7B46.

2) No mesmo contexto fático, EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO conduziu veículo automotor transportando os demais réus, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool. Assim sendo, logo após a prática do roubo, o condutor do veículo (EDUARDO) saiu do local e furou um sinal vermelho, quase causando um acidente, situação que despertou a atenção de viatura policial. Durante o acompanhamento, os policiais notaram que ERICK dispensou a solo um simulacro de arma de fogo utilizado na empreitada criminosa. Após lograrem parar o veículo, os policiais constataram que o réu EDUARDO, condutor do veículo, estava em visível estado de embriaguez, apresentando vestes desordenadas, atitude indiferente, marcha ebriosa, sonolência e dispersão.

Consta, ainda, da denúncia que, na abordagem, os policiais militares encontraram o celular que havia sido subtraído da vítima e acabaram atendendo uma ligação do marido da ofendida, o qual relatou a ocorrência do roubo anterior, praticado por três homens.

A denúncia foi recebida em 10 de maio de 2021 (fl. 209).

Regularmente citados (EDUARDO à fl. 227, ERICK à fl. 230 e RAFAEL à fl. 232), os réus apresentaram resposta preliminar (fls. 249/249 e 255/257).

Às fls. 258/260 foi mantido recebimento da denúncia.

No curso da instrução foram colhidas as declarações da vítima e de uma testemunha, seguindo-se os interrogatórios dos acusados, tudo por meio audiovisual.

Em debates, o Representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia.

As defesas, por seu turno, requereram a absolvição de todos os acusados ou, em caso e condenação, a fixação da pena no seu mínimo legal. Outrossim, pleitearam a concessão dos benefícios da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Decido.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

Isto porque o conjunto de provas amealhadas no decorrer do processo foi coeso e seguro, demonstrando a autoria do delito descrito na denúncia.

Com efeito, a materialidade delituosa está demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante (fls. 01/02), Boletins de Ocorrência (fls. 03/07), Auto de Exibição, apreensão e entrega (fl. 10), relatório (fls. 198/200), bem como pela prova oral produzida na instrução processual.

A autoria é segura.

A vítima Deijamila Conrado da Silva, em juízo, narrou que, na data dos fatos, estava voltando de seu trabalho, por volta das 23 horas, na avenida Otávio Braga, com sua amiga, a qual lhe deixou no ponto de ônibus do local, onde havia um senhor com blusa de frio de cor clara, sentado, e foi para o lado oposto dele, a fim de aguardar seu ônibus. Relatou que então já se deparou com um indivíduo com arma, mandando passar o celular, que fora entregue. Destacou que, no momento da abordagem, passou outro indivíduo, e aquele ficou o tempo todo olhando para trás, atravessou a rua, enquanto o indivíduo que a abordava continuou com ela durante mais uns cinco minutos ao seu lado, sem nada dizer e, depois disso, ele virou a lateral da rua e foi embora, assim como o que estava sentado e o que a havia abordado. Destacou que não havia outras pessoas no local. Ficou com trauma porque nunca tinha sido abordada com uma arma, ao menos parecia ser, e não conseguiu mais trabalhar à noite, tiveram de trocar seu horário no trabalho. Chegou à sua casa e

mandou mensagem pelo "whatsapp web" para seu marido, que estava trabalhando, e quando ele ligou para o celular, quem o atendeu foi um policial, dizendo que estavam fazendo ronda e os indivíduos que estavam com seu celular passaram por um sinal vermelho em alta velocidade e foram detidos. Na Delegacia, teve certeza das pessoas que reconheceu, identificando-os pelas roupas e pelas características, indicando suas condutas na empreitada criminosa. Seu celular ficou amassado, teve de comprar outro aparelho; era um aparelho celular LG. Asseverou que os policiais não lhe mostraram fotos dos acusados antes do reconhecimento, bem como que durante o reconhecimento na Delegacia, os indivíduos suspeitos foram colocados numa sala ao lado de outros presos aleatórios do local, e lhe pediram para indicar os envolvidos. Não conseguiu ver se eles foram embora num veículo. Reconheceu o indivíduo sentado, na Delegacia, pelas características já ditas, por ser mais baixo, gordinho, e pela roupa que ele estava. O indivíduo que passou por trás passou pela beirada da calçada, pode estimar a distância de talvez uns 12, 15 passos. Ele foi para o lado oposto do indivíduo que a abordou, e atravessou a rua, depois disso não conseguiu mais acompanhar para onde ele foi. Esse indivíduo que passou por trás estava usando máscara também. Lembra-se de que o indivíduo que a abordou estava usando capuz, mas esse outro não tem certeza. Informou que o ponto de ônibus não estava tão iluminado, mas deu para ver os rostos deles, e reforçou que na Delegacia conseguiu reconhecer os três com certeza e agora fica mais difícil porque estava tentando se esquecer dos fatos.

A declaração da vítima merece toda credibilidade, já que prestadas de forma firme, clara e em consonância com as demais provas produzidas em juízo, não tendo a defesa trazido qualquer fato concreto que pudesse gerar suspeitas da imputação feita e fazer crer que a vítima tivesse algum motivo para acusar injustamente os réus. Sabidamente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que:

Apelação Criminal. Roubo Majorado e Extorsão Qualificada (artigo 157, §2º, incisos II e V, e artigo 158, §§1º e 3º, c.c. artigo 29, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autoria delitiva sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e dos policiais que prenderam os réus. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório.

Condenação mantida. Dosimetria escoreta. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base do crime de roubo. Qualificadora bem reconhecida quanto ao crime de extorsão. Réu Tauã reincidente. Incensurável o reconhecimento das causas de aumento de pena pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima para o crime de roubo e o concurso de agentes para o crime de extorsão. Regime fechado mantido. Recursos não providos. (TJSP; Apelação Criminal 1509571-

81.2021.8.26.0228; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2022; Data de Registro: 22/03/2022)

Mas não é só.

A testemunha Rodrigo da Rocha, Policial Militar, em juízo, aduziu que a equipe estava em patrulhamento pela Avenida Otávio Braga quando viu o veículo Fox e que pela fundada suspeita por ter avançado o sinal vermelho, iniciou acompanhamento. Neste momento, quando deram ordem de parada, avistou quando um dos integrantes dispensou um objeto, que depois foi identificado como um simulacro. Relatou que, ao ser revistado o veículo, foi encontrado um celular, e nenhum deles sabia informar de onde tinha vindo. Asseverou que o marido da vítima ligou para o celular, e disse que a esposa dele havia acabado de ser roubada na avenida Otávio Braga. Negou que conhecesse os indivíduos e que estes, ao serem indagados no local da abordagem, não admitiram o envolvimento no crime. Afirmou que o acusado EDUARDO estava conduzindo o veículo e tinha sinais aparentes de embriaguez, o que teria sido constatado no hospital, mas essa parte não acompanhou. Declarou que foi o passageiro que estava no banco da frente, ERICK, que descartou o simulacro. Ressaltou que todos os réus foram levados ao hospital, salvo engano houve um deles que recusou atendimento. Um dos indivíduos alegou que estava machucado na hora da abordagem, e no hospital disse que já tinha sido machucado, que estava com dor, mas não forneceu maiores detalhes.

Vale anotar que se trata de matéria superada toda e qualquer alegação visando

abalar a credibilidade dos funcionários da polícia pelo simples fato de terem participado das diligências ou mesmo em razão, pura e singelamente, da função que exercem.

Interessante a colação de alguns julgados a respeito, dentre tantos outros: Apelação criminal. Roubo. Corrupção de menor. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. (TJSP; Apelação Criminal 1502549-21.2018.8.26.0278; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquetuba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/03/2022; Data de Registro: 25/03/2022)

Interrogado em juízo, o réu Eduardo Antonio Doracioto disse que tem 46 anos, morava com seu irmão, tem antecedentes criminais. Quanto aos fatos, disse que, nesse dia, era aniversário de RAPHAEL e da filha dele. Asseverou que RAPHAEL se machucou, então foi levá-lo ao HMU, encontrando ERICK no caminho e, em seguida, foi abordado pelos policiais, porque teria avançado o sinal vermelho, quando na verdade este ainda estava na cor amarela. Aduziu que, quando foi parado pela polícia pelo fato de falar devagar e no dia estar rouco, foi acusado de estar alcoolizado, mas não estava, tanto que pediu ao policial para fazer o exame do bafômetro, mas não fizeram. Afirmou que conhece RAPHAEL há mais de dez anos, do bairro Picanço, e ERICK do Cingapura, onde sua atual namorada mora. Negou conhecer o aparelho celular que os policiais mencionaram, bem como que antes de dar a carona, estava na casa de sua namorada, passando depois no Cingapura e, após, pela casa de seu irmão.

Interrogado em juízo, o réu Raphael Nahor da Silva, disse que tem 35 anos, morava com sua mãe e avó, principalmente esta, e que tem antecedentes criminais. Quanto aos fatos, disse que era seu aniversário no dia e, na parte da tarde, ficou em casa porque sua filha nasceu no mesmo dia, comemorando também o aniversário dela. Alegou que, posteriormente, foi à Vila Galvão e, depois, se encontrou com EDUARDO e ERICK, indo comemorar aniversário na casa do irmão de EDUARDO, mas ele não quis participar. Relatou que já estava embriagado e acabou se machucando, caindo da escada, razão pela qual EDUARDO levou-o ao HMU numa velocidade um pouco excessiva, passando o farol vermelho, razão pela qual foram abordados pela polícia. Ato contínuo, os policiais viram que tinham passagens, inclusive por assalto, dizendo que iriam segura-los até às 22h para “quebrar os LAS” e mostrando a eles um simulacro e telefone. Aduziu que foram levados à Delegacia, onde foi reconhecido pela vítima. Confirmou que já foi assaltante, mas não praticou esse roubo, justificando que estava tão machucado que não conseguia andar direito. Negou que conhecesse a vítima ou o policial que participou da audiência; mas afirmou que o outro policial, falecido, já o tinha abordado. Quanto aos seus antecedentes declarou que estava em regime aberto pelo crime de roubo, e os outros dois também. Destacou que ele e EDUARDO não passaram pelo exame no hospital e que, ERICK estava machucado não sabe porque, e um dos policiais não o deixou passar pelo exame.

Interrogado em juízo, o réu Erick Oliveira Rocha disse que tem 32 anos, morava com sua mãe, irmã e esposa, tem antecedentes criminais. Quanto aos fatos, disse que os fatos ocorreram no dia 30 de abril, e que antes estava com EDUARDO no bairro Vila Galvão, uma vez que era aniversário de RAPHAEL, comemorando o aniversário deste, e foram até a casa do irmão de EDUARDO, chama-lo para a comemoração, mas ele não quis ir. Aduziu que RAPHAEL já estava embriagado e caiu ao descer as escadas, machucando-se, razão pela qual foi colocado no veículo por ele e EDUARDO. Afirmou que na avenida Otávio Braga, havia um farol amarelo e que EDUARDO pensou que desse para passar. Relatou que em seguida atenderam a uma ordem de parada dada pelos policiais, os quais lhe perguntaram se tinha antecedentes, no que respondeu afirmativamente, assim como os demais, acrescentando que estavam no regime aberto. Contou que o policial disse que iriam apresenta-los após às 22h para “quebra de regime”; e foi agredido por um deles, o qual teria dito que ele deveria ficar quieto. Destacou que, neste momento veio outro policial com um aparelho celular e um simulacro, afirmando que eles teriam praticado o crime, levando-os ao Distrito Policial para o ato do reconhecimento e, depois, foram levados ao HMU. Alegou que

disse ao policial que queria passar pelo exame, pois realmente estava machucado por ele, mas o policial não quis leva-lo. Informou ao Delegado que estava machucado e passou pela audiência de custódia.

Diante deste contexto, patente está que o crime se consumou, ante o depoimento firme da vítima e da testemunha que atendeu a ocorrência. Ainda, ressalto que o celular roubado foi encontrado na posse do acusados e no interior do veículo que utilizavam para se evadir do local, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/07 e auto de exibição e apreensão e avaliação (fl. 10), evidenciando a inversão da posse com a subtração do bem.

Outrossim, quanto à majorante do concurso de pessoas, não restam dúvidas, pois as declarações da vítima e testemunha são firmes e seguras nesse sentido, reconhecendo que o crime de roubo ocorreu mediante a atuação dos réus, quando um a abordava e os outros ficaram na direção do veículo para dar fuga e vigiando a consumação do delito.

Quanto à autoria, esta também é incontestada em relação aos réus, diante dos depoimentos da vítima e do policial em juízo, corroborando as declarações feitas perante a autoridade policial. Note-se que a detenção dos acusados se deu pouco tempo após a consumação do crime e estes estavam na posse do bem subtraído da vítima. Acerca deste fato, anoto que os acusados não apresentaram nenhuma justificativa para estarem na posse daquele aparelho celular. Ainda, os averiguados teriam dispensado para fora do veículo um simulacro de arma de fogo no momento em que se evadiam do local dos fatos, impingindo maior verossimilhança à acusação. Quanto ao questionamento acerca do reconhecimento, anoto, inicialmente, que tanto aquele realizado em sede distrital na fase investigatória quanto o formalizado em juízo observaram o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, que determina a prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e que esta seja colocada, sempre que possível ao lado de outras pessoas com alguma semelhança.

A despeito da vítima titubear acerca do papel que cada um desempenhou no momento do crime, é certo que ela destacou dentre aqueles presos a ela apresentados, os três indivíduos que teriam subtraído seu aparelho celular, mesmo considerando o fato de que todos estariam de máscara no tempo do crime. Não se descuida que o decurso do tempo, por vezes, pode macular peremptoriamente o reconhecimento judicial feito pela vítima. Contudo, in casu, há nítida convergência do reconhecimento judicial com aquele feito em sede distrital, de forma que não pode ser desconsiderado se somado aos demais elementos coligidos aos autos no curso do processo.

Nesse sentido é o depoimento do policial responsável pelo flagrante que atestou que o aparelho celular foi encontrado na posse dos acusados, momentos após e próximo ao local da ocorrência do roubo, e que os acusados sequer souberam justificar a posse do aparelho.

A versão dada pelos acusados além de isolada são conflitantes entre si, notadamente em relação às razões pelas quais estariam trafegando naquela região, uma vez que ora narram RAPHAEL e ERICK estavam juntos, ora que EDUARDO e RAPHAEL é que teriam encontrado ERICK posteriormente quando se dirigiam ao pronto socorro. Aliás, a justificativa de que estariam socorrendo RAPHAEL em razão deste ter se lesionado ao cair de uma escada por estar embriagado não encontra guarida, uma vez que tanto não há indicação do seu estado de embriaguez, quanto que, em exame clínico realizado por ocasião de sua detenção não declarou qualquer queda ou acidente ocorrido naquele dia (fl. 190).

Diante deste contexto, o que emerge da persecução penal é a conclusão de que os réus EDUARDO, RAPHAEL e ERICK, atuando em concurso e agentes e munidos de um simulacro de arma de fogo foram os autores do roubo que resultou na subtração do celular da vítima.

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) e praticado pelo réu EDUARDO este também se configurou.

Com efeito, a atual legislação de trânsito optou pelo reconhecimento do delito como crime de perigo abstrato, pouco importando a demonstração de condução irregular do veículo ou ocorrência de perigo concreto a terceiros. Em outras palavras, basta a

constatação da dosagem alcoólica e a condução de veículo para configurar o delito. A Lei 12.760/12 alterou a redação do artigo 306 do CTB, que passou a ter a seguinte redação: "Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência." O §1º do mesmo artigo diz que as condutas serão constatadas por concentração igual ou superior a 06 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligramas por litro de ar alveolar. De forma alternativa, usando a palavra "ou", poderá ser constatada por sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora.

In casu, o acusado, além de ter confessado que estava na direção do veículo no qual estava com os outros dois indivíduos, foi flagrado pelos policiais no momento da abordagem em nítido estado de embriaguez, o que foi constatado através de laudo de fls 191/193 e da ficha de atendimento hospitalar (fl. 36), de maneira que incontestemente que o acusado incorreu nas penas do art. 306 do CTB.

De outro lado, não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19.

Nesse sentido:

"Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021.

Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021).

No mais, as demais teses fáticas levantadas pela Defesa em suas alegações finais não podem prosperar, e hão de ser repelidas, pois se apresentam desguarnecidas de elementos probatórios relevantes a escora-las e, ademais, confrontam com os demais elementos probantes produzidos, que formam um contexto harmônico e coerente, robusto o bastante a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Passo à dosagem das penas.

ERICK OLIVEIRA ROCHA

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, o réu ERICK cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Por outro lado, dada a constatação do acusado ser multirreincidente, possível a utilização de uma delas sem que se configure bis in idem. Assim sendo, exaspero a pena base utilizando uma das duas reincidências como circunstância judicial negativa. Nesse sentido:

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - depoimento policial que confirma a prática delitiva. CONSUMAÇÃO - roubo - inversão da posse que se deu. EMPREGO DE ARMA - apreensão - desnecessidade - validade da prova oral que indica seu uso - alegação de que não se tratava de arma - ônus de prova que incumbe à defesa - inteligência do art. 156 do CPP - Precedentes das Cortes Superiores. PENA - pena base majorada - várias reincidências, sendo uma delas utilizada como antecedente - possibilidade - entendimento das Cortes Superiores - segunda fase - multirreincidente - compensação de uma delas com a confissão - reincidência remanescente é específica - aumento de 1/4 - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de

alteração no aspecto horizontal – possibilidade de alteração no tocante à profundidade – princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados – restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus – precedentes das Cortes Superiores – agravante da calamidade – incabível – ausência de nexo – terceira fase – majorante mantida – regime fechado mantido. (TJSP; Apelação Criminal 1501690-53.2021.8.26.0228; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2022; Data de Registro: 31/01/2022)

Assim sendo, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, uma vez que o acusado punido por crime de roubo tornou a delinquir, patente sua insensibilidade à pena anterior e, portanto, necessidade de tratamento diferenciado quanto a ele, de maneira em função da reincidência específica, agravo a pena em 1/5, resultando em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

Finalmente, na terceira fase, presentes a causa de aumento do concurso de agentes. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando-a em 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta e da multirreincidência do acusado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, §2º, b, do Código Penal. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Por ser reincidente específico, inclusive encontrando-se detido até hoje, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade, consoante orientação consolidada no Colendo Supremo Tribunal Federal:

“Agravamento regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. 2. Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal” (HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07). 3. Agravamento regimental ao qual se nega provimento”.

RAPHAEL NAHOR DA SILVA

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, o réu RAPHAEL cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, de maneira que agravo a pena em 1/5, resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Finalmente, na terceira fase, presentes a causa de aumento do concurso de agentes. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta e das circunstâncias da ocorrência do crime, em concurso de pessoas e da reincidência específica, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada pelo réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso. O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração. Por ser reincidente específico, inclusive encontrando-se detido até hoje, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade.

EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO

1) Art. 157, §2º, II do Código penal.

Na dosagem das penas, na primeira fase, observando os critérios do artigo 59 do Código Penal, o réu EDUARDO cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica, de maneira que agravo a pena em 1/5, resultando em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de 18 (dezoito) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Finalmente, na terceira fase, presentes a causa de aumento do concurso de agentes. Diante disso, elevo a pena em 1/3, totalizando-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa.

Em face da quantidade da pena imposta e das circunstâncias da ocorrência do crime, em concurso de pessoas e da reincidência específica, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursis, fixando o regime inicial fechado para o seu cumprimento. Este regime de cumprimento de pena privativa de liberdade se justifica, não só pela quantidade de pena imposta, mas também pelo fato de que a sociedade, nos grandes centros, está aterrorizada diante do crescimento da criminalidade e da violência, mormente ante a abundância de delitos contra o patrimônio praticado cada vez de modo mais frio e arrojado, cabendo ao Poder Judiciário coibir os casos que vêm à sua análise, buscando devolver aos cidadãos um mínimo de paz social e ordem pública. Assinale-se que não se considerou apenas a gravidade evidente do crime, mas o modo pelo qual se desenvolveu o ato criminoso, bem como a agressividade demonstrada pelo réu durante o delito, que impõe regime mais rigoroso.

O valor do dia-multa, em face da ausência de maiores esclarecimentos nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

Por ser reincidente específico, inclusive encontrando-se detido até hoje, evidenciando que sua liberdade poderá colocar em risco a integridade física e psicológica, bem como para preservação da ordem pública, dada sua patente periculosidade, indefiro o benefício para que aguarde o julgamento de eventual recurso em liberdade.

2) Art. 306, da lei 9.503/97

Na primeira fase, considerando os critérios previstos no art. 59 do Código Penal,

temos que o réu EDUARDO cometeu o crime nas condições normais previstas no tipo penal. Assim sendo, fixo a pena base no mínimo legal, totalizando 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, de maneira que agravo apenas em 1/6, resultando em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa.

Na terceira fase ausentes causas de aumento ou diminuição, de maneira torno a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias multa.

Considerando o quantum da reprimenda, e a reincidência específica do acusado, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como da concessão do benefício do sursi; fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena do delito de embriaguez. Outrossim, o valor do dia-multa deverá ser estipulado no mínimo legal.

Aplicável, ainda, a suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou de obter permissão pelo prazo de 07 (sete) meses. Desnecessária imposição de período maior. Em razão do concurso material, as penas devem ser somadas, totalizando 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão; 07 meses de detenção e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para o fim de condenar ERICK OLIVEIRA ROCHA à pena de 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de reclusão em regime fechado e pagamento de 18 (dezoito) dias multa no valor mínimo legal; e RAPHAEL NAHOR DA SILVA, à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 16 (dezesesseis) dias multa no valor mínimo legal, como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal; e EDUARDO ANTÔNIO DORACIOTO à pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial fechado; 07 (sete) meses de detenção em regime semiaberto e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa no valor mínimo legal, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor ou de obter permissão pelo prazo de 07 (sete) meses, como incurso nos artigos 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal e 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Em caso de recurso deverão os réus aguardar o julgamento de seus recursos presos.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Guarulhos, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA